关于四川自贡市沛然物流有限公司“5•21”物体打击一般事故的调查报

2021-07-28 16:47 来源：铁山港区人民政府 作者：铁山港区应急管理局

2021年5月21日23时40分左右，在铁山港区兴港镇辖区内，四川自贡市沛然物流有限公司在信义玻璃（广西）有限公司厂区内发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失110万元左右。

为查清事故原因，吸取事故教训，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，2021年5月22日，铁山港区交通运输局、区总工会、区公安分局、兴港镇政府等单位派员组成的事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组通过调查取证、综合分析，查清了事故发生的原因和责任单位和责任人的处理建议，并提出了事故防范措施建议。现将调查的有关情况及意见报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故企业基本情况

公司（以下简称沛然物流公司）成立于2014年04月18日，注册资金500万元，公司统一社会信用代码为：91510300MA6[illegible]表人：杨春梅。

运；仓储服务；物流与采购管理咨询；二手车交易市场经营管理；二手车经纪服务；销售汽车零配件；汽车修理与维护；[illegible]司有货运车辆重型半挂货车26台，驾驶员30名。公司持有自贡市沿滩区交通运输局颁发的《中华人民共和国道路运输经营[illegible]5年03月16日。

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

公司与云、贵、川玻璃钢化企业建立长期合作伙伴关系，信义玻璃（广西）有限公司（以下简称信义玻璃公司）的客户云南亿能玻璃技术有限公司种浮法玻璃，沛然物流公司与信义玻璃公司无任何合作及业务来往。

（二）事故相关人员情况

1、杨春梅，女，40岁，四川自贡市贡井区人，四川自贡市沛然物流有限公司主要负责人，主持公司的全面工作，持有《道路运输企业主要负责A01202151444788，有效期：2021年3月29日至2024年3月29日。

2、陈桃，男，41岁，四川自贡市贡井区人，四川自贡市沛然物流有限公司总经理，持有《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核2021年3月21日至2024年3月21日。

3、杨洋，男，32岁，四川自贡市贡井区人，四川自贡市沛然物流有限公司安全员，持有《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核2020年7月29日至2023年7月29日。

4、陈光权（死者），男，汉族，1971年9月5日生，身份证号码为：51031119710**36，户籍地址：四川自贡市自流井区漆树乡星星村**，是四川自证，驾驶证有效期为2012-04-22至2022-04-22。

（三）涉事半挂拖货车基本情况

涉事重型半挂拖货车（详见图1），车牌为川C38163，外廓尺寸：7.05×2.5×3.56m，准牵引总质量40000kg，车辆注册日期：2018年09月26日，发证日然物流有限公司，登记住址：自贡市沿滩区高新工业园区龙乡大道66号（3号楼库房）。

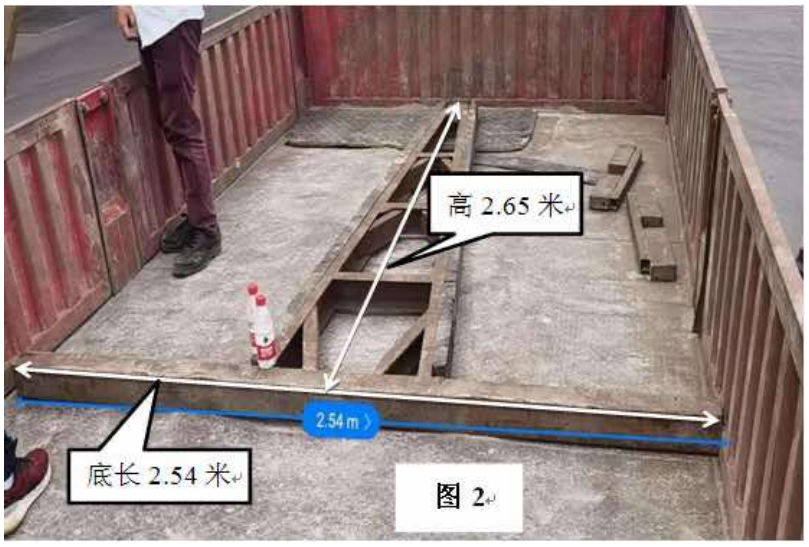


图 1

（四）货架基本情况

2.65米，方形铁管焊接而成，呈字母“A”形状（详见图2），单个货架重约150斤，主要作用是固定玻璃，便于运输。

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。



（五）合同及协议签订情况

1、货物运输合同

2020年8月1日，云南亿能玻璃技术有限公司（以下简称亿能公司）与沛然物流公司签订了《货物运输合同》，就亿能公司在信义玻璃公司购买的玻公司保证货物安全并及时运到收货方，运输途中应当妥善、谨慎装载、搬移、记载、运输、保管和卸载所运货物。双方未签订安全生产管理协议。

2、购销合同

2021年5月6日，亿能公司与信义玻璃公司签订《购销合同》（合同编号：BFH210500076），亿能公司采购信义玻璃公司的玻璃产品，合同明确了交

3、入园协议

2021年5月21日，沛然物流公司司机陈光权与信义玻璃公司签订了《进入园区安全须知》，协议中明确了进入园区的安全责任：进入园区人员严格遵挥；施工或生产过程中严格遵守安全操作规程，绝不违章作业，安全施工，文明生产；入园人员必须具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技产损害的，由责任人及其所属单位承担全部法律责任，信义玻璃不承担任何责任。

二、事故经过及善后情况

（一）事故经过

2021年5 月21日23时40分，在信义玻璃公司厂区内，货运司机刘盛斌装货后，驾驶货车从浮法储运C库区西门主干道前经过，发现停靠在路边等待有名男子（系川C38163司机陈光权）趴在离车厢头1.5米处的车厢板上，该男子头部朝车尾，脚朝车头，被3块A型货架压住背部。刘盛斌立即联系浮法储块A型货架抬起，并把货架倚靠固定在车厢头，胡智勇随即拨打120急救电话。22日凌晨0:30左右，120急救医生到达现场并对伤者进行救治，后经120医生

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

1年9月5日生，身份证号码为：51031119710**36，户籍地址：四川自贡市自流井区漆树乡星星村**，生前是四川自贡市沛证实：陈光权死亡的原因为重物砸伤。

公司与死者方勇亲属签订了《协议书》，赔偿人民币110万元。事故善后赔偿工作已妥善处理，未造成社会稳定问题。

三、事故应急救援处理情况

事故发生于2021年5月21日23时40分左右，事故发生后，现场人员立即拨打120急救电话及110报警电话，北海市公安局石头埠派出所接到110转警局接到事故通知后，立即组织人员赴现场指导做好事故处置，对现场进行调查取证，并将该起事故上报市应急管理局和铁山港区人民政府，应急救援处置

四、事故的直接经济损失

事故造成直接经济损失约人民币110万元。

五、事故原因和性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了调查询问取证工作，对事故现场进行了勘性质。

（一）现场勘查情况

经现场勘察，车牌为川C38163半挂拖货车，在车厢头挡板约1.5米处，被压的男子头朝车尾，脚朝车头，呈趴着状态。车厢上共有4块相同的A型货倚靠在该车车厢头的挡板前（详见图3），另1块水平放置于车厢板尾部（详见图2）。



（二）调查及询问情况

事故调查组调取了陈光权进入信义玻璃公司时间信息记录，显示为2021年05月21日22：30，事发时间和地点均符合陈光权进厂后在待装区排队装

事故调查组对杨春梅、陈桃、杨洋、辜毅强、田光明、邓义平、李鹏、刘盛斌、胡智勇等12人进行询问，并制作了12份询问笔录。从笔录中了解到时，他未佩戴劳动防护用品，在自驾的货车车厢板上，被3个A型货架压住后背部，根据该公司货车司机等人笔录，判断陈光权在自驾货车上搬移货架时死。

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

然物流有限公司未制定搬移货架的安全操作规程，未采取有效的安全防范措施消除搬移货架时易倾倒的隐患，对本单位员工

时，安全意识淡薄，错误站位，违规作业，导致货架重心不稳倾倒，砸压自己背部，是造成事故的直接原因。

（四）间接原因

四川自贡市沛然物流有限公司对本单位司机搬移货架作业现场安全管理不到位，未制定本单位作业人员搬移货架的安全操作规程；未采取有效的
本单位员工安全生产教育和培训不到位；未为陈光权提供劳动防护用品并监督、教育其佩戴使用。

（三）事故性质

根据事故原因分析，四川自贡市沛然物流有限公司“5·21”物体打击一般事故是一起生产安全责任事故，按照有关标准分级，属于一般生产安全事

六、对事故责任单位和责任人的责任认定及处理建议

（一）四川自贡市沛然物流有限公司对本单位司机搬移货架作业现场安全管理不到位，未制定本单位作业人员搬移货架的安全操作规程；未采取有
织实施本单位员工安全生产教育和培训不到位；未为陈光权提供劳动防护用品并监督、教育其佩戴使用，导致发生事故，负管理责任，违反了《中华人民
第一款、第二十五条第一款、四十二条的规定，建议由铁山港区应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项的规定，对其进行

（二）杨春梅，四川自贡市沛然物流有限公司主要负责人，未能履行好安全生产管理职责，落实安全生产岗位职责不严，未组织制定本单位作业人
全生产教育和培训不到位；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除货架重心不稳易倾倒伤人的生产安全事故隐患，导致发生事故，负有领
第十八条第二项、第三项、第五项的规定，建议由铁山港区应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项的规定，对其进行行政处

（三）陈桃，四川自贡市沛然物流有限公司经理，未认真履行岗位职责，未拟订本单位作业人员搬移货架的操作规程；未组织或者参与本单位安
况；未采取有效措施，制止和纠正司机陈光权违反操作规程的行为，对事故的发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一项
有限公司按该公司有关规定对其进行处理。

（四）杨洋，四川自贡市沛然物流有限公司安全员，未认真履行岗位职责，未拟订本单位作业人员搬移货架的操作规程；未组织或者参与本单位安
况；未采取有效措施，制止和纠正司机陈光权违反操作规程的行为，对事故的发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一项
有限公司按该公司有关规定对其进行处理。

（五）陈光权，四川自贡市沛然物流有限公司货车司机，在搬移货架作业中，安全意识淡薄，错误站位，违规作业，导致货架重心不稳倾倒，砸
鉴于其在事故中已经死亡，免于追究责任。

七、事故教训及防范措施

四川自贡市沛然物流有限公司要深刻吸取教训，严格落实企业安全生产主体责任。一是制定本单位搬移货架的安全操作规程，并向从业人员如实
故应急措施；二是采取有效的安全防范措施消除货架易重心不稳倾倒的隐患；三是要严格落实从业人员佩戴符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，
有关规定，加强从业人员安全生产教育和培训，提高员工安全意识，杜绝违章作业，防止类似事故再次发生。

北海市铁山港区“5·21”事故调查组

二0二一年七月十九日

网站升级中
北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。

重点网站 中央部门网站 省（区、直辖市）政府网站 广西部门网站

主办单位：北海市铁山港区人民政府 承办单位：北海市铁山港区人民政府办公室
地址：广西北海市铁山港区行政中心 电话：0779-8610012
桂ICP备12007120-1号 网站标识码：4505120001
桂公网安备 45051202000002号

网站升级中

北海市铁山港区政府门户网站改版升级中，期间可能出现部分界面异常，给您带来不便敬请谅解。